

Vergleichsvereinbarung

zwischen

den Beteiligten

1. **Gröner Family Office GmbH** mit Sitz in Berlin
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 199343 B
Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 79, 10627 Berlin
vertreten durch ihren Geschäftsführer Christoph Gröner,
2. **Gröner Commercial GmbH & Co. KG** mit Sitz in Berlin
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRA 58374 B
Geschäftsanschrift Bismarckstraße 79, 10627 Berlin
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin
die Gröner FO Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 219329 B)
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Christoph Gröner,
3. **Gröner e. K.** mit Sitz in Berlin
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRA 58007 B
Geschäftsanschrift Binger Straße 40, 14197 Berlin
vertreten durch ihren Geschäftsführer Christoph Gröner,
4. **Gröner Hospitality GmbH Co. KG** mit Sitz in Berlin
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRA 57655 B
Geschäftsanschrift Bismarckstraße 79, 10627 Berlin
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin,
die Gröner FO Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 219329 B)
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Christoph Gröner,
- die Beteiligten Nr. 1 bis Nr. 4 nachfolgend auch einzeln Darlehensnehmer Nr. 1 bis Nr. 4
und zusammen auch die „**Darlehensnehmer**“
5. **Christoph Gröner**
Servasgasse 7, 50668 Köln

- Beteiligte Nr. 5 nachfolgend „**Bürge**“-

und

6. **Talos Funding GmbH** mit Sitz in Berlin
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 265689 B
Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 47, 10719 Berlin
vertreten durch ihren Geschäftsführer Adrian Heeger,
- Beteiligte Nr. 6 nachfolgend „**Darlehensgeber**“ -



Inhalt

I	Forderungen des Darlehensnehmers.....	4
1.	Darlehen GFO	4
2.	Kaufvertrag GFO.....	4
3.	Darlehen Commercial	4
4.	Darlehen Hospitality.....	4
II	Vergleichsvereinbarung unter auflösender Bedingung	5
III	Vergleichsvereinbarung Ansprüche Gröner Family Office GmbH	5
1.	Vereinbarungen in Frankreich zur Übertragung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften, Rückkaufoption und Kaufoption.....	5
1.1	Übertragung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften sowie Depots	5
1.2	Schuldübernahme bestehender Finanzierungen	6
1.3	Ablehnung einer Schuldübernahme bestehender Finanzierungen / Neufinanzierung	6
1.4	Rückkaufoption der Gröner Unternehmen für die übertragenen Anteile an den SCIs.	6
1.5	Kaufoption an der Villa Marguerite.....	7
1.6	Übertragung der Geschäftsanteile und Depots unter aufschiebenden Bedingungen.	7
1.7	Nicht Eintritt der aufschiebenden Bedingung	7
1.8	Ablöse SCI Air et Mer	8
2.	Weitere Vereinbarungen	8
2.1	Übertragung der bestehenden Möblierung und Ausstattung auf die jeweilige Grundstückseigentümerinnen	8
2.2	Vermietung und Verwaltung der SCIs	8
3.	Vergleichsvereinbarung Darlehen GFO	9
3.1	Pflichten des Darlehensgebers nach Unterzeichnung dieser Vergleichsvereinbarung	9
3.2	Pflichten des Darlehensgebers nach Unterzeichnung der Verträge in Frankreich.....	9
3.3	Weitere Zahlungen der Gröner Unternehmen	10
3.4	Pflichten des Darlehensgebers bei Zahlung Ablöse Dudenstraße	10
3.5	Pflichten des Darlehensgebers nach Eintritt der aufschiebenden Bedingungen bzw. Zahlung des SCI Ablösebetrag nach III Ziffer 1.7 und Zahlung Ablöse Air et Merg	10
3.6	Abgeltungsvereinbarung	11
IV	Ablöse Grundschulden Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality	11
1.	Vergleichsvereinbarung Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality	11
1.1	Ablösung von eingetragenen Grundschulden	11
1.2	Verzugszinsen.....	12
1.3	Laufende Verzinsung	12
1.4	Pflichten des Darlehensgebers	12

1.5	Anrechnung der GS-Ablösebeträge auf Forderungen Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality	12
1.6	Abgabe eines neuen notariellen Schuldanerkenntnisses	12
2.	Abgeltungsvereinbarungen	13
2.1	Abgeltungsvereinbarung Kaufvertrag GFO	13
2.2	Abgeltungsvereinbarung Darlehen Commercial	13
2.3	Abgeltungsvereinbarung Darlehen Hospitality	13
V	Stand-Still Vereinbarung vom 20.03.2026	13
VI	Abschließende Vereinbarung	13
VII	Weiteres Vorgehen	14
VIII	Loyalitätspflichten	14
IX	Vertraulichkeit	14
X	Kosten	15
XI	Sonstiges	15

Vorbemerkung

Die Parteien stehen in langjähriger, laufender Geschäftsbeziehung und haben zusammen Gesellschaften gegründet, Anteile an Gesellschaften verkauft und übertragen, Darlehen und Sicherheiten gewährt und Schuldanerkenntnisse abgegeben.

Zwischen den Parteien sind nunmehr mehrere Rechtsstreite anhängig und es erfolgten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen der Darlehensnehmer, der Sicherungsgeber, der Garantiegeber sowie Bürgen.

Die Parteien beabsichtigen mit dieser Vereinbarung („**Vereinbarung**“) eine abschließende einvernehmliche Lösung in Bezug auf die vier nachstehend beschriebenen Forderungen inklusive aller in diesem Zusammenhang bestehender Rechtsstreitigkeiten und der gewährten Sicherheiten herbeizuführen. Einzelne Maßnahmen dieser Vereinbarung bedürfen zur rechtlichen Umsetzung weiterer, zwischen den Parteien noch abzuschließenden Verträge. Die Parteien verpflichten sich, die zur Umsetzung dieser Vereinbarung notwendigen Verträge im Sinne dieser Vereinbarung zu verhandeln.

Soweit in dieser Vereinbarung Begriffe in Anführungszeichen („...“) und fettgedruckt erscheinen, handelt es sich um definierte Begriffe im Sinne dieser Vereinbarung. Ihre Bedeutung ergibt sich aus den jeweiligen Definitionen in dieser Vereinbarung und geht allgemeinen Auslegungsregeln vor.

Dies vorangestellt treffen die Parteien die folgende Vereinbarung:

I Forderungen des Darlehensnehmers

Es sind die folgenden Forderungen (jeweils erfasst mit den nominalen Darlehensbeträgen) des Darlehensgebers aus den folgenden Verträgen von dieser Vereinbarung erfasst:

1. Darlehen GFO

Darlehen des Darlehensgebers über 20.000.000,00 EUR an die Gröner Family Office GmbH, besichert u.A. durch Sicherheiten der SAS Gröner Family Office gemäß Sicherungsvereinbarung vom 29.12.2023 vor dem französischen Notar Michael Frech mit Sitz in Nizza, ersetzt durch den Nachtrag vom 30.12.2024 mit vereinbarten Rückführungen des Darlehen GFO durch Immobilienverkäufe von französischer Immobilien/ Kaufoptionen an diesen Immobilien (definiert als „**Sicherungsvereinbarung Frankreich**“) und einer Bürgschaft von Christoph Gröner (definiert als „**Darlehen GFO**“). Zudem hat der Darlehensnehmer zu 1) das notarielle Schuldanerkenntnis UVZ-Nr. 1396-2024 vom 12.12.2024 vor dem Notar Gerbeit, Fasanenstr. 30, Berlin in Höhe von 10.250.000 EUR abgegeben, sofern definierte Depotwerte negativ abweichen (definiert als „**Schuldanerkenntnis**“).

2. Kaufvertrag GFO

Ansprüche des Darlehensgebers aus dem Kaufvertrag Trimax UVZ Nr. 480/2022 des Notars Dr. Rodloff, Berlin und Nachtrag zum Kaufvertrag vom 01.11.2023 zur Pauschalierung der Forderung des Darlehensgebers auf 12.000.000,00 EUR gegen die Gröner Family Office GmbH, besichert u.A. mit einem nachrangigen Grundpfandrecht des Sicherungsgebers CG Löhnberger Mühle GmbH & Co. KG auf dem Objekt Löhnberger Mühle in Lahnstein und einer Bürgschaft von Christoph Gröner (definiert als „**Kaufvertrag GFO**“).

3. Darlehen Commercial

Darlehen des Darlehensgebers über 15.000.000,00 EUR an Gröner e.K./ Gröner Commercial GmbH & Co. KG, besichert mit nachrangigen Grundpfandrechten des Sicherungsgebers Gröner Commercial GmbH & Co KG auf den Objekten Riesaer Straße in Leipzig, Haferkornstraße in Leipzig, Wilmersdorfer Straße in Berlin und des Sicherungsgebers CG Dudenstraße I GmbH & Co KG auf dem Objekt Dudenstraße, Mannheim, Garantie der Gröner Family Office GmbH und einer Bürgschaft von Christoph Gröner (definiert als „**Darlehen Commercial**“).

4. Darlehen Hospitality

Darlehen des Darlehensgebers 4.750.000,00 an die CG Hospitality GmbH & Co. KG, besichert u.A. mit nachrangigen Grundpfandrechten des Sicherungsgebers Gröner Bismarckstr. 63/64 GmbH auf den Objekten Bismarckstraße in Berlin, des Sicherungsgebers Gröner Commercial GmbH & Co. KG auf dem Objekt Deutz Mülheimer Straße in Köln, Garantie der Gröner Family Office GmbH und einer Bürgschaft von Christoph Gröner (definiert als „**Darlehen Hospitality**“).

Die Darlehensnehmer, Garanten, Bürgen und Sicherungsgeber und Christoph Gröner in Bezug auf die vorstehend genannten Darlehen sowie weitere Unternehmen im mittelbaren und



unmittelbaren Besitz von Christoph Gröner werden in dieser Vereinbarung als „**Gröner Unternehmen**“ definiert.

II Vergleichsvereinbarung unter auflösender Bedingung

Die Parteien wollen mit dieser Vereinbarung abschließend eine umfassende Vereinbarung zu den unter I vereinbarten Forderungen und Sicherheiten treffen. Vor diesem Hintergrund wird diese Vergleichsvereinbarung unter den folgenden auflösenden Bedingungen geschlossen:

- (i) Rechtsgültiger Abschluss der Vereinbarung bei einem Notar in Frankreich zu der Übertragung der Anteile und der Depots an den in der Tabelle unter III Ziffer 1.1 genannten Grundstückseigentümer/SCI´s an den Darlehensgeber oder einen vom Darlehensgeber nominierten Dritten nach französischem Recht, einschließlich der Vereinbarung einer Rückkaufoption gemäß III Ziffer 1.4 und einer Kaufoption gemäß III Ziffer 1.5.,
- (ii) Wirksamer Abschluss der Vereinbarung über die Übertragung der jeweils bestehenden Möblierung und Ausstattung auf die jeweilige Grundstückseigentümerinnen/SCI nach III Ziffer 2.1.
- (iii) Notarielle Beurkundung des unter IV 1.6 vereinbarten neuen Schuldanerkenntnisses und Hinterlegung desselben beim beurkundenden Notar.

und

- (iv) Wirksamer Abschluss von neuen Mietverträgen zwischen der Vermietungs-/Managementgesellschaft Maison d'Azure SAS und den Grundstückseigentümern/SCI nach III Ziffer 2.2

Tritt eine der in (i) bis (iv) genannten Bedingungen nicht bis zum Ablauf des 30.06.2026 ein, so endet die Wirkung dieses Vertrages mit Ablauf des 30.06.2026. Etwaige bereits übertragene Vermögenswerte, genutzte Optionen, etc. werden als Tilgung gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages auf die Forderungen/Darlehen angerechnet und nicht wieder zurückübertragen, darüber hinaus tritt der frühere Rechtszustand wieder ein (ex nunc). Etwaig fällig gewordenen Pönalen bleiben zur Zahlung fällig.

III Vergleichsvereinbarung Ansprüche Gröner Family Office GmbH

1. Vereinbarungen in Frankreich zur Übertragung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften, Rückkaufoption und Kaufoption

1.1 Übertragung von Anteilen an Grundstücksgesellschaften sowie Depots

Die Gröner Unternehmen sind Gesellschafter von Immobiliengesellschaften in Frankreich (Société Civile Immobilière, definiert als „**SCI**“). Die Parteien haben hierzu die Sicherungsvereinbarung Frankreich geschlossen.

Die jeweiligen Gröner Unternehmen werden dem Darlehensgeber oder einem vom Darlehensgeber nominierten Dritten

- ihre Anteile an den nachfolgenden in Frankreich gelegenen SCIs übertragen, bzw. Sorge dafür tragen, dass diese übertragen werden.

- die als Kreditsicherheit an die finanzierenden Banken verpfändeten Depots zuzüglich etwaiger Kontoguthaben mit den nachfolgenden Mindestguthaben übertragen, bzw. Sorge dafür tragen, dass diese übertragen werden.

Objekt	Verkaufspreis	Grundstückseigentümer / SCI	Debt Stand 31.03.2026*	Deposit Stand 31.03.2026**	Depot Nr.	SCI-Ablösebetrag
Sous le Soleil	6.000.000 €	SCI Villa Sous Le Soleil Kbis 842 864 183 R.C.S. Fréjus	4.276.547 €	1.821.765 €	TR0553953.001	3.545.218 €
Sagittaire	5.300.000 €	SCI Villa Sagittaire Kbis 837 699 362 R.C.S. Fréjus	4.588.879 €	1.954.814 €	TR0553953.001	2.665.935 €
Belier	5.500.000 €	SCI Villa Bellier Kbis 834 609 323 R.C.S. Fréjus	4.582.043 €	1.952.767 €	TR0553953.001	2.870.724 €
TOTAL	16.800.000 €		13.447.469 €	5.729.347 €		9.081.878 €

Debt* Darlehensstand zum 30.03.2026 inklusive aufgelaufener Zinsen

Depot** Bewertung des Pfanddepots zum 30.03.2026, einschließlich Kontoguthaben

Eine Übertragung an dem vom Darlehensgeber nominierten Dritten setzt voraus, dass der nominierte Dritte in den abzuschließenden Verträgen alle Rechte und Pflichten der mit dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen vollständig übernimmt.

Aus der Übertragung der Anteile an den SCIs und der Depotbestände sowie zugehörigen Kontoguthaben ergibt sich nach derzeitigem Stand nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten ein Nettowert in Höhe von 9.081.878 EUR. Den Parteien ist bekannt, dass die Objekte finanziert sind und eine Übernahme der bestehenden Darlehen im Rahmen der Geschäftsanteilsübertragung nur mit Zustimmung der finanzierenden Banken möglich ist.

1.2 Schuldübernahme bestehender Finanzierungen

Im Rahmen der jeweilig vorgesehenen Schuldübernahmen wird sich der Darlehensgeber oder ein vom Darlehensgeber nominiertes Dritter bemühen, die Entlassung von Christoph Gröner aus den von ihm herausgegebenen Bürgschaften zugunsten der SCI-Finanzierungen zu erreichen.

1.3 Ablehnung einer Schuldübernahme bestehender Finanzierungen / Neufinanzierung

Sofern die finanzierenden Banken einer Übernahme der Darlehen durch den Darlehensgeber oder einen vom Darlehensgeber nominierten Dritten nicht zustimmen, wird sich der Darlehensgeber bemühen, kurzfristig eine alternative Finanzierung herbeizuführen.

1.4 Rückkaufoption der Gröner Unternehmen für die übertragenen Anteile an den SCIs

Den Gröner Unternehmen wird bis 30.09.2026 ein Optionsrecht zum Rückkauf der Anteile an den vorgenannten SCIs eingeräumt (definiert als „**Rückkaufoption**“). Die Rückkaufoption kann auch für jede SCI getrennt erfolgen – der jeweilige Kaufpreis entspricht dem in der Tabelle unter III Ziffer 1.1. zum Stand der Vertragsunterzeichnung in der obigen Tabelle genannte SCI Ablösebetrag (definiert als „**SCI-Ablösebetrag**“). Der SCI Ablösebetrag ist bei einer wesentlichen Erhöhung der in der Tabelle nach III Ziffer 1.1 erfassten Debt (größer 5%) entsprechend anzupassen.

Der Darlehensgeber oder der vom Darlehensgeber nominierte Dritte wird sich im Anteilsübertragungsvertrag bis zum 30.06.2026 verpflichten, weder (i) die Anteile an den jeweiligen SCIs abzutreten, zu verpfänden oder sonst über sie zu verfügen (es sei denn, dieses ist zur Erlangung der Schuldübernahme oder einer erforderlichen Neufinanzierung notwendig) noch (ii) die im Eigentum der SCIs befindlichen Objekte zu veräußern. Für den Zeitraum von 01.07.2026 bis 30.09.2026 vereinbaren die Parteien, dass der Darlehensgeber oder der vom Darlehensgeber

nominierte Dritte nach Anzeige an die Gröner Unternehmen mit den Verhandlungen über den Verkauf beginnen kann und nach Anzeige mit einer Frist von 14 Kalendertagen über die Objekte verfügen kann. Den Gröner Unternehmen wird ein Vorkaufsrecht für den Fall eines Verkaufs der Objekte durch den Darlehensgeber oder den vom Darlehensgeber nominierten Dritten eingeräumt.

1.5 Kaufoption an der Villa Marguerite

Die Gröner Unternehmen werden dem Darlehensgeber oder einem vom Darlehensgeber nominierten Dritten das Recht einräumen, die Villa Marguerite, 19 Boulevard des Crêtes, 83580 Gassin, Frankreich, zum festgeschriebenen Kaufpreis von 5.000.000,00 EUR bis längstens zum Ablauf des 31.12.2026 zu erwerben (definiert als „**Kaufoption**“). Die Optionsfrist für die Kaufoption erlischt automatisch bei Ausübung der Rückkaufoption aller übertragenen SCIs nach III Ziffer 1.1 nach Ziffer 1.4. Eine Veräußerung der Villa Marguerite durch die Gröner Unternehmen an einen Dritten wird bis Erlöschen der Kaufoption spätestens jedoch zum 31.12.2026 ausgeschlossen. Sofern die Gröner Unternehmen gegen diese Vereinbarung verstoßen, wird ein Pönale in Höhe von EUR 1,0 Mio. fällig, die dem Darlehensgeber von den Darlehensnehmern sowie Christoph Gröner geschuldet wird.

1.6 Übertragung der Geschäftsanteile und Depots unter aufschiebenden Bedingungen

Die Übertragung der Anteile und der Depots wird unverzüglich nach Abschluss dieser Vereinbarung bei einem Notar in Frankreich vereinbart.

Die Übertragung der Anteile an den jeweiligen SCIs nach III Ziffer 1.1 steht dabei unter der aufschiebenden Bedingung, dass für jede betreffende SCI,

- (i) die Schuldübernahme für das bestehendes Darlehen der jeweiligen SCI von der finanzierenden Bank jeweils genehmigt wurde oder eine Alternativfinanzierung in gleicher Höhe für die jeweilige SCI bereit steht,
 - (ii) die depotführenden Banken die Übertragung der jeweils verpfändeten Depots sowie ggf. zugehöriger Kontoguthaben genehmigt oder das Guthaben der Depots (mindestens in Höhe des ausgewiesenen Deposit Stand) auf die Forderung des zu sichernden Darlehns verrechnet haben
- und
- (iii) bestehende Gesellschafterdarlehen aller Gröner-Unternehmen sowie von Christoph Gröner an der betreffenden SCI an den Darlehensgeber unentgeltlich übertragen worden sind.

Der Darlehensgeber wird in dem Vertrag berechtigt, auf einzelne der vorgenannten Bedingungen nach eigenem Ermessen zu verzichten.

1.7 Nicht Eintritt der aufschiebenden Bedingung

Sofern die aufschiebenden Bedingungen nach Ziffer 1.6 bei einer SCI nicht bis zum Ablauf des 30.09.2026 eingetreten ist, gilt die Übertragung der Anteile an der jeweiligen SCI und der Depots als endgültig nicht zustande gekommen.

Die Gröner Unternehmen verpflichten sich für diesen Fall den angepassten SCI Ablösebetrag in voller Höhe von 9.081.878 EUR bis zum 30.09.2026 zu zahlen.



1.8 Ablöse SCI Air et Mer

Die Gröner Unternehmen sind Gesellschafter der SCI Villa Air et Mer Kbis 822 652 210 R.C.S. Fréjus. Der Darlehensgeber erhält eine Barablöse i.H.v. 1.100.000 EUR (definiert als „**Ablöse SCI Air et Mer**“).

Die Zahlung der Ablöse SCI Air et Mer hat spätestens bis zum 30.09.2026 zu erfolgen.

Wird die Ablöse SCI Air et Mer nicht fristgerecht bezahlt, wird ein Pönale in Höhe von EUR 0,25 Mio. EUR fällig, die dem Darlehensgeber von den Darlehensnehmern sowie von Christoph Gröner geschuldet wird.

2. Weitere Vereinbarungen

2.1 Übertragung der bestehenden Möblierung und Ausstattung auf die jeweilige Grundstückseigentümerinnen

Die bestehende Möblierung der Objekte befindet sich aktuell im Besitz der Vermietungs-/Managementgesellschaft Maison d'Azure SAS.

Die Ausstattung der einzelnen SCIs haben folgenden Wert:

Obekt	Wert neu	Wert heute
Belier 2021	139.677,60 €	92.788,13 €
Sagittaire 2020	174.485,00 €	86.101,40 €
Sous le Soleil 2021	189.430,36 €	111.829,41 €
Total	558.869,55 €	297.467,61 €

Die Gröner Unternehmen verpflichten sich, die bestehende Möblierung und Ausstattung – vor Übertragung der Geschäftsanteile gemäß III 1.1 an die jeweilige Grundstückseigentümerinnen übertragen zu lassen. Ein etwaiger Kaufpreis ist durch eine neues Gesellschafterdarlehen der Gröner Unternehmen an die jeweilige SCI zu finanzieren, diese Gesellschafterdarlehen sind dann im Rahmen dieser Vereinbarung ebenfalls an den Darlehensgeber oder einen vom Darlehensgeber nominierten Dritten zu übertragen.

2.2 Vermietung und Verwaltung der SCIs

Die Parteien vereinbaren, dass die Ferienvermietung, zu ortsüblichen und angemessenen Bedingungen bis 31.12.2026 den Gröner Unternehmen obliegt, eine unentgeltliche Nutzung durch die Gröner Unternehmen, die Familie Gröner sowie Dritte ist nicht zulässig.

Hierzu ist ein Mietvertrag zwischen der Vermietungs-/Managementgesellschaft Maison d'Azure SAS (definiert als „**MdA**“) und dem jeweiligen Grundstückseigentümer/SCI für das Jahr 2026 zu schließen.

Die MdA erhält für die Verwaltung einen 20%igen Umsatzbeteiligung für die Vermietungs-/Managementgesellschaft für die jeweilige SCI.

Bis zum 30.06.2026 stehen sämtliche Erträge der MdA aus der Vermietung den Gröner Unternehmen zu.

Ab dem 01.07.2026 bis zum 31.12.2026 vereinbaren die Parteien, dass der Gewinn aus der Vermietung nach Abzug der 20%igen Umsatzbeteiligung und der Kosten für die Bewirtschaftung (einschließlich der Finanzierungskosten unter Anrechnung der Depotträge) zwischen den Parteien hälftig geteilt wird. Die Organisation und Abrechnung ist durch MdA zu veranlassen und der, dem Darlehensgeber zustehende Betrag ist an die SCIs auszukehren.

Die Gröner Unternehmen erstatten ab dem 01.08.2026 am 5. Werktag eines jeden Monats Bericht über die seit 01.07.2026 erfolgten sowie vertraglich fixierten zukünftigen Vermietungen. Auf Verlangen des Darlehensgebers in sind dieser von den Gröner Unternehmen unverzüglich alle damit zusammenhängenden Verträge, Kontoauszüge und sonstigen Unterlagen sowie alle weiteren vorhandenen Informationen unverzüglich zu übergeben.

3. Vergleichsvereinbarung Darlehen GFO

3.1 Pflichten des Darlehensgebers nach Unterzeichnung dieser Vergleichsvereinbarung

Mit Unterzeichnung dieser Vergleichsvereinbarung verpflichtet sich der Darlehensgeber die nachfolgenden Maßnahmen einstweilen einzustellen und mit Wirksamwerden des unter II (i) und Erfüllung aller bis zum 31.12.2026 fällig gewordenen Zahlungs-/Übertragungsverpflichtungen der Gröner Unternehmen aus dieser Vereinbarung, endgültig einzustellen:

- (i) weitere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus dem Schuldanerkenntnis
- (ii) ggfs. erwirkte Rechte aus Pfändungen (Deutschland) geltend zu machen und gegenüber den Beteiligten freizugeben

Darüber hinaus verpflichtet sich der Darlehensgeber die nachfolgenden Maßnahmen einstweilen ruhend zu stellen und mit Abschluss der Vereinbarung zur Übertragung aller SCIs und Wegfall der auflösenden Bedingung endgültig zurückzunehmen, wobei sich der Darlehensgeber verpflichtet die Verträge in Frankreich gem. III Ziffer 1. bis spätestens 22.05.2026 zu unterzeichnen, wobei diese den Regelungen dieses Vertrages entsprechen müssen. Sofern die vorgenannte Unterzeichnung nicht fristgerecht erfolgt, gibt es ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht dieses Vertrages:

- (i) sämtliche noch andauernde Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus dem Schuldanerkenntnis UVZ-Nr. 1396-2024 vom 12.12.2024 des Notars Gerbeit, Fasanenstr. 30, Berlin (definiert als „**Schuldanerkenntnis**“) einschließlich der Pfändungen in Luxembourg
- (ii) alle bis zum heutigen Tage eingereichten Klagen im Zusammenhang mit den Darlehen GFO, dem Schuldanerkenntnis vom 12.12.2024 (UVZ-Nr. 1396-2024 Notar Gerbeit), mit den für das Darlehen GFO gewährten Sicherheiten (inclusive der oben nicht aufgeführten Depots) und aller sonstigen gewährten Sicherheiten im Zusammenhang mit dem Darlehen GFO gegen das Gröner Family Office GmbH, die SAS Groener Family Office und allen Gröner Familie SCIs in Frankreich, einschließlich des Klageverfahrens gegen den Notar Frech in Frankreich, zurückzunehmen.

3.2 Pflichten des Darlehensgebers nach Unterzeichnung der Verträge in Frankreich

Nach Unterzeichnung der vor einem Notar in Frankreich nach III Ziffer 1 zu schließenden Verträge und deren vollständigem Vollzug (Übertragung der SCIs und Depots, respektive Zahlung der Ablösebeträge) sowie Zahlung des Ablösebetrages Air et Mer sollen die in der

Sicherungsvereinbarung Frankreich vereinbarten Sicherheiten nicht mehr gelten und der Darlehensgeber verpflichten sich, aus

der Sicherungsvereinbarung Frankreich keine Rechte mehr geltend zu machen und vollstreckbare Ausfertigungen dieser Sicherungsvereinbarung Frankreich an den Darlehensnehmer zu 1) herauszugeben.

3.3 Weitere Zahlungen der Gröner Unternehmen

a) Ablöse der nachrangigen Grundschulden auf dem Objekt Dudenstraße 44

Zur Sicherung von Ansprüchen des Darlehensgebers ist eine nachrangige Grundschuld auf dem Objekt Dudenstraße 44, Mannheim eingetragen. Zur Ablöse dieser Grundschuld (definiert als „**Ablöse Dudenstraße**“) erhält der Darlehensgeber einen zusätzlichen Ablösebetrag in Höhe von 1,068.122 EUR. Dem Darlehensnehmer zu 1) ist es nachgelassen den Betrag in Raten bis zum 31.12.2026 zu zahlen.

b) Ausgleich Rückkaufoption

Der vorgenannte Betrag erhöht sich um 225 Tsd. EUR, sofern die Gröner Unternehmen von der unter III Ziffer 1.4 vereinbarten Rückkaufoption keinen Gebrauch machen, sofern nur anteilig von der oben unter III Ziffer 1.4 vereinbarten Rückkaufoption Gebrauch gemacht wird, reduziert sich der Betrag in Höhe von 225 Tsd. EUR pro-rata (definiert als „**Ausgleich Rückkaufoption**“). Dem Darlehensnehmer zu 1) wird nachgelassen, den Ausgleich Rückkaufoption bis 31.12.2028 zu zahlen.

3.4 Pflichten des Darlehensgebers bei Zahlung Ablöse Dudenstraße

Mit Zahlung des Ablösebetrags Dudenstraße nach III Ziffer 3.3 a) verpflichtet sich der Darlehensgeber

- (i) die vollstreckbaren Ausfertigungen der Grundschuldbestellungsurkunde der Grundschuld Dudenstraße an die Gröner Unternehmen herauszugeben,
- (ii) eine Löschungsbewilligung für die betreffende Grundschuld in grundbuchmäßiger Form zu erteilen und
- (iii) ein Schreiben an die Eigentümer des betreffenden Objektes betreffend die Freigabe aller das Objekt betreffenden weiterer gewährten Sicherheiten auszustellen.

3.5 Pflichten des Darlehensgebers nach Eintritt der aufschiebenden Bedingungen bzw. Zahlung des SCI Ablösebetrag nach III Ziffer 1.7 und Zahlung Ablöse Air et Mer

Mit

(z) wirksamen Übertragung von Anteilen an den SCIs und Depots nach III Ziffer 1.6 bzw. Zahlung SCI Ablösebetrag für endgültig nicht übertragene Anteile nach III Ziffer 1.7. und

(x) Zahlung Ablöse SCI Air et Mer nach III Ziffer 1.8;

verpflichtet sich der Darlehensgeber

- die notarielle Urkunde des Schuldanerkenntnisses vom 12.12.2024 (UVZ-Nr. 1396-2024 Notar Gerbeit) und alle vollstreckbaren Ausfertigungen an den Darlehensnehmer zu 1) herauszugeben und
- keine Rechte mehr daraus geltend zu machen.



Mit Herausgabe des notariellen Schuldanerkenntnisses vom 12.12.2024 kann der Darlehensgeber das neue Schuldanerkenntnis gem. IV 1.6 sowie die zugehörigen vollstreckbaren Ausfertigungen beim beurkundenden Notar abfordern, ohne dass es einer Zustimmung der Verpflichteten unter dem Schuldanerkenntnis bedarf.

3.6 Abgeltungsvereinbarung

Mit

(z) wirksamen Übertragung von Anteilen an den SCIs und Depots nach III Ziffer 1.6 bzw. Zahlung SCI Ablösebetrag für endgültig nicht übertragene Anteile nach III Ziffer 1.7.

(i) Zahlung Ablöse SCI Air et Mer nach III Ziffer 1.8;

(ii) Zahlung der Ablöse Dudenstraße nach III. Ziffer 3.3 a) und

(iii) sofern geschuldet Zahlung des Ausgleichs Rückkaufoption nach III Ziffer 3.3 b)

(iv) Zahlung aller weiterer Forderungen des Darlehensgeber gegenüber den Gröner Unternehmen/Darlehensnehmern aus diesem Vertrag

hat die Gröner Family Office GmbH ihre Zahlungspflichten aus dem Darlehen GFO sowie dem gegenüber dem Darlehensgeber voll erfüllt und die genannten Forderungen abgegolten.

§ 139 BGB findet keine Anwendung.

IV Ablöse Grundschulden Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality

1. Vergleichsvereinbarung Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality

1.1 Ablösung von eingetragenen Grundschulden

Zur Sicherung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality sind die folgenden Grundschulden auf Grundstücke der Gröner Unternehmen eingetragen:

Objekt	Grundschuld	GS-Ablösebetrag in EUR
Bismarckstraße 63/64	2.000.000	500.000
Deutz-Mülheimer Straße 121	4.000.000	1.000.000
Haferkornstraße 7/9	3.000.000	2.750.000
Riesaer Straße 64	12.500.000	1.000.000
Wilmersdorfer Straße	5.000.000	2.750.000
Löhnberger Mühle		2.000.000
	26.500.000	10.000.000

Zur Ablöse dieser eingetragenen Grundschulden erhält der Darlehensgeber einen GS-Ablösebetrag von insgesamt 10 Mio. EUR. Den Darlehensnehmern Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality ist es nachgelassen den Betrag in Höhe von 10 Mio. EUR in Raten bis 31.12.2028 zu zahlen. Die Höhe der Raten und deren Anrechnung auf die Forderungen des Darlehensgebers können nach billigem Ermessen der Darlehensnehmer Kaufvertrag GFO,

Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality festgelegt werden. Eine jeweilige Rate muss mindestens den GS-Ablösebetrag eines Objektes (für das noch keine Ablöse erfolgt ist) erreichen.

Ein Teilbetrag in Höhe von

- 2,5 Mio. EUR muss bis zum 31.12.2026
- 5,0 Mio. EUR muss bis zum 31.12.2027 und
- 2,5 Mio. EUR muss bis 31.12.2028

geleistet sein.

1.2 Verzug

Werden die Zahlungen für die Teilbeträge aus IV Ziffer 1.1 nicht fristgerecht bezahlt, vereinbaren die Parteien einen Verzugszins in Höhe von 20% p.a. auf den jeweils rückständigen Teilbetrag. Sollten die Darlehensnehmer mehr als 90 Tage in Verzug geraten, ist der Darlehensgeber berechtigt entsprechende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Höhe des säumigen Betrages gegen die Darlehensnehmer aus dem Schuldanerkenntnis durchzuführen.

1.3 Laufende Verzinsung

Die GS-Ablösebeträge sind ab dem 01.01.2027 jeweils mit 8% p.a. verzinslich, die aufgelaufenen Zinsen sind gleichzeitig mit dem jeweiligen Ablösebetrag zu zahlen.

1.4 Pflichten des Darlehensgebers

Nach Zahlung eines jeweiligen GS-Ablösebetrages für ein Objekt gemäß der Tabelle aus IV Ziffer 1.1 verpflichtet sich der Darlehensgeber die vollstreckbaren Ausfertigungen der jeweiligen Grundschuldbestellungsurkunde an die Gröner Unternehmen herauszugeben und eine Löschungsbewilligung für die betreffenden Grundschuld in grundbuchmäßiger Form zu erteilen und ein Schreiben an die Eigentümer des betreffenden Objektes betreffend die Freigabe aller das Objekt betreffenden weiterer gewährten Sicherheiten auszustellen.

1.5 Anrechnung der GS-Ablösebeträge auf Forderungen Kaufvertrag GFO, Darlehen Commercial und Darlehen Hospitality

Jede Zahlung der Ablösebeträge wird im Ermessen der Darlehensnehmer auf Kaufvertrag GFO, das Darlehen Commercial und/ oder Darlehen Hospitality angerechnet. Im Verhältnis der oben unter I genannten Forderungen werden auf

- Kaufvertrag GFO: 3.780.000 EUR
- Darlehen Commercial 4.720.000 EUR
- Darlehen Hospitality 1.500.000 EUR

1.6 Abgabe eines neuen notariellen Schuldanerkenntnisses

Zur Sicherung der Ansprüche auf Zahlung der GS-Ablösebeträge gemäß IV 1.1, III. 3.3. a), sowie der Pönale nach IV 1.6 sowie der in dieser Vereinbarung vereinbarten sonstigen Zahlungsverpflichtungen aus dieser Vereinbarung, verpflichten sich Gröner Family Office GmbH, Christoph Gröner, Gröner e.K., Gröner Commercial GmbH & Co. KG und Gröner Hospitality GmbH & Co. KG ein neues abstraktes Schuldanerkenntnis über einen Betrag in Höhe von 13.000.000 EUR als Gesamtschuldner abzugeben (definiert als „**Neues Schuldanerkenntnis**“), wonach das neue Schuldanerkenntnis sich in dem Umfang reduziert, in dem die GS- Ablösebeträge bzw. der

Zahlungsverpflichtungen durch Zahlung der Darlehensgeber an den Darlehensnehmer getilgt werden.

Der Schuldbetrag setzt sich gem. Tabelle nach IV 1.1. (10 Mio. EUR), III. 3.3. a) (1,068 Mio. EUR), sowie der Pönale nach IV 1.6 (2,0 Mio. EUR) zusammen.

Das Neue Schuldanerkennntnis wird beim beurkundeten Notar hinterlegt und mit der Maßgabe in III 3.5 inklusive der vereinbarten 5-fachen vollstreckbaren Ausfertigungen an den Darlehensgeber übergeben. Sofern eine der Parteien mißbräuchlich aus diesem Titel vorgeht eine Vollstreckungsgegenklage oder Vollstreckungsmaßnahmen aus dem Titel einleitet, wird eine Pönale in Höhe von 2,0 Mio. EUR zur Zahlung an die jeweils andere Partei fällig.

2. Abgeltungsvereinbarungen

2.1 Abgeltungsvereinbarung Kaufvertrag GFO

Mit Zahlung eines Ablösebetrags in Höhe von 3.780.000 EUR zuzüglich der nach IV Ziffer 1.2 und Ziffer 1.3 geschuldeten Zinsen hat die Gröner Family Office GmbH ihre Zahlungspflichten aus Kaufvertrag GFO gegenüber dem Darlehensgeber voll erfüllt und sämtliche Forderungen hieraus sind abgegolten.

Das gleiche gilt für Bürgen bzw. Garanten aus dem Kaufvertrag GFO.

2.2 Abgeltungsvereinbarung Darlehen Commercial

Mit Zahlung eines Ablösebetrags in Höhe von 4.720.000 EUR zuzüglich der nach IV Ziffer 1.2 und Ziffer 1.3 geschuldeten Zinsen haben Christoph Gröner/ Gröner Commercial GmbH & Co. KG die Zahlungspflichten aus Darlehen Commercial gegenüber dem Darlehensgeber voll erfüllt und sämtliche Forderungen hieraus sind abgegolten.

Das gleiche gilt für Bürgen bzw. Garanten aus dem Darlehen Gröner.

2.3 Abgeltungsvereinbarung Darlehen Hospitality

Mit Zahlung eines Ablösebetrags in Höhe von 1.500.000 EUR zuzüglich der nach IV Ziffer 1.2 und Ziffer 1.3 geschuldeten Zinsen hat die Hospitality GmbH & Co. KG ihre Zahlungspflichten aus Darlehen Hospitality gegenüber dem Darlehensgeber voll erfüllt und sämtliche Forderungen hieraus sind abgegolten.

Das gleiche gilt für Bürgen bzw. Garanten aus dem Darlehen Hospitality.

V Stand-Still Vereinbarung vom 20.03.2026

Die Parteien haben einen Stand – Still befristet bis zum 30.04.2026 geschlossen. In Anerkenntnis des Zeitablaufs verlängert der Darlehensgeber die Frist dieser Stand-Still Vereinbarung bis zum 31.05.2026.

VI Abschließende Vereinbarung

Diese Vereinbarung stellt die abschließende Vereinbarung zu



- den in dieser Vereinbarung geregelten Darlehensverhältnissen des Darlehensgebers nach I. der Vereinbarung,
 - der Ablöse der gewährten Sicherheiten,
 - der Erledigung der Forderung
- dar, einschließlich der getroffenen Regelungen zum Verzug und dessen Folgen, insbesondere Verzugszinsen und Schadenersatzansprüchen.

Die Parteien erklären gegenseitig, dass nach vollständiger Erfüllung aller in diesem Vertrag geregelten Zahlungsverpflichtungen. Übertragungen und Abschluss sonstiger hier geregelter Verträge/Vereinbarungen der Darlehensnehmer sowie sonstiger Verpflichteter damit sämtliche Ansprüche, Verpflichtungen und Rechte der Parteien aus dem diesem Vertrag zugrundeliegenden Sachverhalt abschließend und umfassend geregelt und abgegolten sind.

Darüberhinausgehende Ansprüche einer Partei gegen die andere aus den in I. genannten Forderungen, der im Vertrag geregelten Sicherheiten und der sich daraus eventuell ergebenden Schadenersatzansprüchen bestehen nach vollständiger Erfüllung aller in diesem Vertrag geregelten Zahlungsverpflichtungen. Übertragungen und Abschluss sonstiger hier geregelter Verträge/Vereinbarungen der Darlehensnehmer sowie sonstiger Verpflichteter nicht.

VII Weiteres Vorgehen

Die Parteien werden sich nach Unterschrift dieser Vereinbarung umgehend mit der Umsetzung und Vorbereitung der Verträge beginnen und die notwendigen Verhandlungen mit den beteiligten Dritten führen.

VIII Loyalitätspflichten

Die Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Rücksichtnahme und loyalem Verhalten während der gesamten Abwicklungsphase dieser Vereinbarung. Sie unterlassen jegliche Handlungen oder öffentlichen Äußerungen, die den Ruf oder die wirtschaftlichen Interessen der jeweils anderen Partei oder deren Repräsentanten schädigen könnten.

Den Parteien ist bewusst, dass die Umsetzung in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen und Verpflichtungen weiterer Vereinbarungen bedarf. Die Parteien verpflichten sich zur Umsetzung dieser Vereinbarungen alle Handlungen und Erklärungen abzugeben, die zur Umsetzung der in der Vereinbarung getroffenen Regelungen notwendig sind.

Insbesondere werden die Parteien die Verhandlungen mit finanzierenden Banken oder Dritten im Sinne dieser Vereinbarung konstruktiv unterstützen, um die angestrebten Entlastungen und Umschreibungen zeitnah zu ermöglichen.

IX Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich, die Verhandlungen bezüglich der in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen sowie deren konkrete Inhalte vertraulich zu behandeln. Dies gilt nicht für die Weitergabe von Informationen an Berater, die mit der Erstellung der und Umsetzung der Verträge beauftragt sind und die einer vergleichbaren Vertraulichkeitspflicht unterliegen oder zur

Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Die Parteien haften für die Einhaltung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung durch ihre jeweiligen Mitarbeiter bzw. Berater.

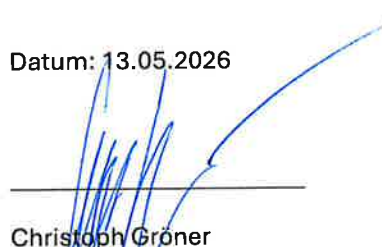
X Kosten

Die Kosten der rechtlichen und steuerlichen Beratung trägt jede Partei selbst. Die Notar- und Gerichtskosten für die Löschung von Grundschulden und die Anteilsübertragung nach III Ziffer 1 sowie sonstige damit verbundene Kosten tragen die Gröner Unternehmen.

XI Sonstiges

Für diese Vereinbarung gilt ausschließlich des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Die Übertragung der Anteile an den französischen Immobiliengesellschaften erfolgt nach französischem Recht. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist der Gerichtsstand D-Berlin, soweit gesetzlich zulässig. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine andere wirksame oder durchführbare Bestimmung, welche die Parteien im Hinblick auf Sinn und Zweck dieser Vereinbarung s Vertrages vereinbart hätten, wenn sie bei Abschluss dieser Vereinbarung die Unwirksamkeit oder die Undurchführbarkeit der jeweiligen Bestimmung bedacht hätten. Die vorstehende Bestimmung findet entsprechende Anwendung, falls diese Vereinbarung eine Lücke enthalten sollte.

Datum: 13.05.2026



Christoph Gröner

Für die Darlehensnehmer



Adrian Heeger

Für die Darlehensgeber



Christoph Gröner

als Bürge